

1500216-92.2021.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172252/2021 - DEL.POL.SOCORRO, 18711402 - DEL.POL.SOCORRO, 616/21/113 - DEL.POL.SOCORRO, 2172252 - DEL.POL.SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON WENDER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

2ª Vara

Rua Bertoldo Klinger, 12, Socorro-SP - cep 13960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500216-92.2021.8.26.0601 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-92.2021.8.26.0601

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172252/2021 - DEL.POL.SOCORRO, 18711402 - DEL.POL.SOCORRO, 616/21/113 - DEL.POL.SOCORRO, 2172252 - DEL.POL.SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON WENDER FERREIRA BUENO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO

VISTO.

EMERSON WENDER FERREIRA BUENO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de Junho de 2021, na Rua Benedito Santoro - 29, Bairro Jardim Teixeira, nesta

comarca, tinha em depósito, para fins de venda e entrega a consumo, 12 porções de maconha, pesando aproximadamente 25,3g, sem autorização legal.

Consta que o réu teria se associado a outros indivíduos para comercializar a droga em sua residência.
para oferecer Defesa Prévia, a qual foi devidamente apresentada.

A denúncia foi recebida em 19 de Outubro de 2021, após a análise das alegações feitas pela Defesa.

Na audiência designada, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu pela absolvição do réu, no que foi reiterado pela Defesa.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é improcedente.

Assiste razão ao Ministério Público, pois no caso dos autos, após a oitiva das testemunhas, constatou-se que o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do acusado foi realizado apenas pelos Guardas Civis Municipais, que adentraram a residência sem acompanhamento de algum morador ou de algum vizinho, sendo que o art. 245, § 4º do Código de Processo Penal, determina que, se ausentes os moradores, deverá ser intimado algum vizinho para assistir a diligência sempre que possível.

Além disso, incabível terceirizar o cumprimento desse mandado judicial, principalmente em casos como o presente, pois policiais civis devem executar seu cumprimento, ainda que com o apoio de Guardas Municipais.

Desse modo, tendo a diligência sido executada APENAS por Guardas Municipais, sendo que o acusado negou que a droga lhe pertencesse e ele sequer estava em casa naquele momento, afirmando que passou a noite em outro local e que a casa poderia ter sido acessada por moradores que residiam nos fundos, evidente a existência de dúvida razoável em relação aos fatos ocorridos.

Desse modo, diante das dúvidas e do fato de que o cumprimento do Mandado não observou o que dispõe o Código de Processo Penal, prevalece o princípio do "in dubio pro reo", devendo o acusado ser absolvido.

POSTO ISSO, julgo improcedente a denúncia e ABSOLVO EMERSON WENDER FERREIRA BUENO das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.I.CUMpra-SE!

Socorro, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA